SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL 1
DEFINISI

Istilah-istilah di bawah yang digunakan dalam **KONTRAK** ini mempunyai arti sebagai berikut:

a. **AFILIASI** adalah suatu perusahaan yang: a) mengendalikan, atau b) dikendalikan oleh, atau c) berada dibawah kendali yang sama dengan salah satu **PIHAK**. Yang dimaksud dengan ”kendali” adalah kepemilikan secara langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau 50% (lima puluh persen) hak suara atau pemilikan saham atau penguasaan suara secara langsung atau tidak langsung kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan perusahaan.

b. **DOKUMEN KONTRAK** adalah **POKOK-POKOK PERJANJIAN** dan seluruh dokumen yang disebut dalam PASAL 1 **POKOK-POKOK PERJANJIAN**.

c. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** yaitu segala hak eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek, rahasia dagang dan desain industri.

d. **HARI KALENDER** adalah kurun waktu 24 jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari berikutnya.

e. **HARI KERJA** adalah seluruh **HARI KALENDER** kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional Republik Indonesia.

f. **JANGKA WAKTU KONTRAK** adalah jangka waktu yang dimulai sejak **TANGGAL KONTRAK** atau tanggal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal yang disebut dalam Lampiran D.

g. **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** adalah tindakan yang baik sengaja dan/atau tidak disengaja dimaksudkan untuk melanggar atau tidak memenuhi suatu kewajiban berdasarkan **KONTRAK**, peraturan perundangan, *best oilfield practices* atau kepatutan.

h. **LOKASI PEKERJAAN** adalah kantor, lapangan atau tempat-tempat lain dimana **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatannya, di tempat mana **PEKERJAAN** wajib dilakukan sebagaimana disebut dalam Lampiran B.

i. **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** yaitu jangka waktu bilamana **PEKERJAAN** wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** seperti diatur dalam Lampiran D**.**

j. **PERSONIL PIHAK KEDUA** adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **KONTRAK**, baik langsung maupun tidak langsung. Termasuk dalam pengertian **PERSONIL PIHAK KEDUA** adalah mereka termasuk *vendor* yang oleh **PIHAK KEDUA** diundang atau dibiarkan untuk berada di **LOKASI PEKERJAAN**.

k. **PERSONIL PIHAK PERTAMA** adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh **PIHAK PERTAMA,** baik langsung maupun tidak langsung dan **PIHAK KETIGA** yang oleh **PIHAK PERTAMA** diundang untuk berada di **LOKASI PEKERJAAN**.

l. **PIHAK PERTAMA** adalah PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan pemberi pekerjaan.

m. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA.**

n. **PIHAK KETIGA** adalah mereka yang bukan **PIHAK PERTAMA, PERSONIL PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** atau **PERSONIL PIHAK KEDUA.**

o. **POKOK-POKOK PERJANJIAN** adalah dokumen yang berjudul ”POKOK-POKOK PERJANJIAN” yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

p. **TABEL PENILAIAN KINERJA** adalah tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran G.

q. **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN** adalah tanggal dimana **PIHAK KEDUA** wajib telah memulai pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana disebut dalam Lampiran D**.**

r. **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN** adalah tanggal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran D.

PASAL 2
ISI DAN PENAFSIRAN ISI KONTRAK

2.1 Seluruh perintah, pemberitahuan, otorisasi, persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** wajib dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pengawas Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** yang disebut dalam Lampiran G. Meskipun demikian, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberikan perintah secara lisan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib tunduk kepada perintah tersebut dengan ketentuan bahwa perintah itu wajib kemudian ditegaskan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu maksimal 3 **HARI KERJA** setelah menerima perintah lisan. Apabila penegasan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tersebut tidak dibantah secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu maksimal 3 **HARI KERJA** setelah diterimanya penegasan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, maka perintah lisan dari **PIHAK PERTAMA** tersebut dianggap dan berlaku sebagai suatu perintah tertulis.Seluruh judul dan sub-judul yang dipakai dalam **DOKUMEN KONTRAK** adalah sekedar untuk kemudahan acuan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan pemahaman atau penafsiran **KONTRAK** ini.

2.2 **KONTRAK** ini memuat segala kesepakatan di antara **PARA PIHAK** dan karenanya mengesampingkan segala bentuk kesepakatan dan persetujuan baik lisan maupun tertulis di antara **PARA PIHAK** yang dibuat sebelum ditandatanganinya **KONTRAK** ini.

2.3 Tidak ada hak apapun dari satu **PIHAK** berdasarkan **KONTRAK** ini yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan, kecuali dinyatakan secara tertulis oleh **PIHAK** tersebut.

2.4 Setiap perubahan atas **KONTRAK** ini wajib disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dimuat dalam suatu amendemen yang wajib ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **KONTRAK** ini.

2.5 Jika satu atau lebih ketentuan dalam **KONTRAK** ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun (termasuk karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau badan lain yang memiliki

yurisdiksi atas **PARA PIHAK** atau **KONTRAK** ini), maka ketentuan atau beberapa ketentuan tersebut akan dianggap dihapus dari **KONTRAK** ini, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila ketidak-berlakuan ketentuan atau beberapa ketentuan itu secara substansial akan mempengaruhi **HARGA KONTRAK**, maka dengan itikad baik **PARA PIHAK** akan melakukan perundingan untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan bahwa ketentuan- ketentuan lainnya tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula.

2.6 Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dalam **DOKUMEN KONTRAK**, maka **PIHAK PERTAMA** yang akan menentukan ketentuan mana yang berlaku.

PASAL 3
SURAT MENYURAT

3.1 Surat menyurat terkait **KONTRAK** ini (termasuk pemberitahuan, perintah atau komunikasi lainnya) wajib dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung, melalui kurir, surat tercatat atau faksimili ke alamat yang disebut pada Lampiran G.

3.2 Surat menyurat dianggap telah dikirimkan:

a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika surat menyurat tersebut diserahkan langsung;

b) dengan lewatnya 7 **HARI KALENDER** sejak tanggal pengeposan surat; atau

c) dengan lewatnya waktu 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam lembar bukti dilakukannya transmisi elektronik yang layaknya ada jika surat menyurat dilakukan dengan faksimili.

3.3 Jika terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib mengirimkan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) **HARI KALENDER** sebelum alamat baru itu berlaku. Tanpa adanya pemberitahuan tersebut, surat menyurat yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **KONTRAK** ini.

PASAL 4
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

4.1 **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa **PIHAK KEDUA**:

a) adalah suatu perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan **KONTRAK** ini ditandatangani oleh pejabat **PIHAK KEDUA** yang berwenang;

b) cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan **KONTRAK** ini;

c) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan **PEKERJAAN** selama **JANGKA WAKTU KONTRAK** sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan

d) telah mengetahui dan memahami ruang lingkup **PEKERJAAN** serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan **KONTRAK**.

4.2 **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa **PERSONEL PIHAK KEDUA** yang dipekerjakan sesuai dengan **KONTRAK** ini merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja hanya dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** akan menanggung seluruh risiko hukum yang terkait dengan hubungan kerja dengan **PERSONEL PIHAK KEDUA** dimaksud.

PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

5.1 **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan seluruh peralatan, perlengkapan, sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan **PEKERJAAN ("PERALATAN").**

5.2 **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan seluruh bahan-bahan seperti yang disebut dalam Lampiran B, yang diperlukan untuk melakukan **PEKERJAAN** ("**MATERIAL**").

5.3 **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki dan/atau mengganti **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran B, meskipun **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** tersebut telah ditempatkan dan/atau dipasang dan/atau dipakai oleh **PIHAK KEDUA.** Perbaikan dan/atau penggantian tersebut wajib dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa membebankan biaya apapun kepada **PIHAK PERTAMA** dan wajib dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA.** Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya dalam Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan sendiri perbaikan dan/atau penggantian tersebut atau menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melakukannya dan biaya yang timbul akan dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan/atau akan dipotong dari pembayaran **HARGA KONTRAK.**

5.4 **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan **PERSONIL PIHAK KEDUA** sesuai yang diatur dalam Lampiran B, atau jika tidak diatur secara spesifik dalam Lampiran B, dalam jumlah dan dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan **PEKERJAAN**.

5.5 **PIHAK PERTAMA** berhak memerintahkan dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk segera mengganti **PERSONIL PIHAK KEDUA** yang oleh **PIHAK PERTAMA** dinilai tidak cakap atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya**. PIHAK KEDUA** wajib menyediakan pengganti **PERSONIL PIHAK KEDUA** dan pengganti itu wajib berada di **LOKASI PEKERJAAN** dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam setelah **PIHAK KEDUA** menerima perintah dari **PIHAK PERTAMA**.

5.6 **PIHAK KEDUA** wajib bekerja sama dengan **PIHAK KETIGA** lainnya yang dipekerjakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan **PEKERJAAN**.

5.7 **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan laporan pelaksanaan **PEKERJAAN** seperti yang diatur dalam Lampiran B dan memberikan infomasi yang setiap saat dapat diminta oleh **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN.**

5.8 **PIHAK KEDUA** wajib sepenuhnya tunduk kepada dan mematuhi perintah **PIHAK PERTAMA**, kecuali secara hukum tidak memungkinkan atau pelaksanaannya akan menimbulkan bahaya terhadap orang atau barang. Jika perintah tersebut akan berakibat pada **PEKERJAAN** dan **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan perubahan atas ruang lingkup **PEKERJAAN, HARGA**

KONTRAK atau **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN**, maka perintah tersebut akan dituangkan dalam suatu amendemen.

5.9 **PIHAK KEDUA** wajib sepenuhnya berusaha menghindarkan terjadinya gangguan dalam bentuk apapun pada kegiatan operasi **PIHAK PERTAMA** dan/atau kegiatan **PIHAK KETIGA** lainnya yang dipekerjakan oleh **PIHAK PERTAMA** lainnya di **LOKASI PEKERJAAN**.

5.10 Selambat-lambatnya 15 (lima belas) **HARI KALENDER** sejak **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN** atau tanggal putusnya **KONTRAK** seperti diatur dalam PASAL 18, **PIHAK KEDUA** atas biayanya sendiri, wajib segera membersihkan dan merapikan **LOKASI PEKERJAAN** dari sisa – sisa **PEKERJAAN** dan **PERALATAN**. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan sendiri atau menyuruh **PIHAK KETIGA** untuk melakukan pembersihan dan perapihan seperti yang disebut di atas atas biaya dan risiko **PIHAK KEDUA**.

5.11 **PIHAK KEDUA** wajib membuat perjanjian kerja tertulis dengan setiap **PERSONIL PIHAK KEDUA.** Apabila hubungan kerja antara **PIHAK KEDUA** dan **PERSONIL PIHAK KEDUA** didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (”PKWT”) maka PKWT tersebut wajib memuat persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

5.12 **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** salinan perjanjian kerja antara **PIHAK KEDUA** dan masing-masing **PERSONIL PIHAK KEDUA** yang digunakan **PIHAK KEDUA** dalam **KONTRAK** ini.

5.13 **PIHAK KEDUA** wajib menerima dan melanjutkan pengalihan perlindungan hak-hak **PERSONIL PIHAK KEDUA** dari perusahaan penyedia jasa sebelumnya yang hubungan kerjanya didasarkan pada PKWT dan obyek kerjanya tetap ada (sama) sehingga pemenuhan hak-hak **PERSONIL PIHAK KEDUA** tidak berkurang dan dijamin perlindungannya sesuai dengan peraturan/ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

5.14 **PIHAK KEDUA** wajib menjamin pemenuhan seluruh hak **PERSONEL PIHAK KEDUA** dalam hubungan kerja dan hak-hak dalam hal berakhirnya hubungan kerja antara **PERSONEL PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** yang diatur lebih lanjut dalam Lampiran B.

5.15 Paling lambat 30 (tiga puluh) **HARI KERJA** sejak ditandatanganinya **KONTRAK** ini, **PIHAK KEDUA** wajib mendaftarkan **KONTRAK** ini kepada instansi ketenagakerjaan dimana pekerjaan akan dilaksanakan.

5.16 **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan salinan bukti pendaftaran kepada **PIHAK PERTAMA**, yang dikeluarkan instansi ketenagakerjaan dimana pekerjaan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 7 **HARI KERJA** sejak diterimanya bukti pendaftaran tersebut.

PASAL 6
PIHAK KEDUA ADALAH ”KONTRAKTOR MANDIRI”

6.1 Walaupun **PIHAK KEDUA** wajib mengakomodasi dan melaksanakan saran-saran dan perintah **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** tetap berstatus sebagai kontraktor yang mandiri. **PIHAK KEDUA** dan **PERSONIL PIHAK KEDUA** bukanlah merupakan pembantu, agen atau personil atau pekerja **PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan **PEKERJAAN.** Pengawasan yang dilakukan dan/atau perintah yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab tersebut.

6.2 Setiap persetujuan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** atas usulan **PIHAK KEDUA** tidak boleh, dengan cara apapun, dianggap sebagai pembatasan atau pembebasan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan **KONTRAK** ini, termasuk tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena perbuatan-perbuatan yang telah diperintahkan atau disetujui oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 7
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran E.

PASAL 8
ETIKA BISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau **PERSONIL PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 9
KERAHASIAAN

9.1 Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PIHAK PERTAMA**, seluruh data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut atau merupakan hasil dari **PEKERJAAN** merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").

9.2 **PIHAK KEDUA**, termasuk **PERSONIL PIHAK KEDUA**, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK PERTAMA**.

9.3 Pengungkapan **Informasi Rahasia** kepada **PERSONIL PIHAK KEDUA**, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari **PIHAK KEDUA** yang perlu mengetahui **KONTRAK** ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

9.4 **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi seluruh **Informasi Rahasia**, termasuk mewajibkan **PERSONIL PIHAK KEDUA** untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.

9.5 Ketentuan dalam PASAL 9.2 tidak berlaku untuk informasi yang:

a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasian dalam **KONTRAK** ini; atau

b) merupakan milik **PIHAK KEDUA** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan

yang sah yang sudah ada sebelum **KONTRAK** ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang wajib dijaga kerahasiaannya menurut **KONTRAK** ini; atau

c) wajib diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **PEKERJAAN** atau **PIHAK KEDUA**; atau

d) wajib diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.

Jika **PIHAK PERTAMA** terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi *(confidentiality agreement)* berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan **PIHAK PERTAMA** atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara **PIHAK PERTAMA** dengan pemilik data/informasi tersebut.

9.6 **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh **Informasi Rahasia** kepada **PIHAK PERTAMA**, dan memusnahkan dan/atau menghapus seluruh salinan yang masih dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** pada saat **KONTRAK** berakhir.

9.7 Kewajiban **PIHAK KEDUA** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **KONTRAK** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **KONTRAK**.

9.8 Jika berdasarkan **KONTRAK** ini **PIHAK KEDUA** diizinkan untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** kepada pihak lain selain **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut tetap wajib dilakukan, **PIHAK KEDUA** wajib berupaya agar pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis mengenai pengungkapan tersebut paling lambat 3 **HARI KALENDER** sejak tanggal **Informasi Rahasia** tersebut diungkapkan atau sejak tanggal diterimanya permintaan untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

PASAL 10
PROGRAM JAMINAN SOSIAL

10.1 Selama **JANGKA WAKTU KONTRAK**, **PIHAK KEDUA** wajib mengikutsertakan seluruh **PERSONEL PIHAK KEDUA** dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Program Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) berdasarkan ketentuan UU No. 24 tahun 2011 serta perubahannya.

10.2 **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada **PERSONEL PIHAK KEDUA** serta salinan tanda bukti pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

10.3 **PIHAK KEDUA** wajib sepenuhnya menanggung seluruh biaya pembayaran iuran Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan untuk setiap **PERSONEL PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud PASAL 10.1.

10.4 **PIHAK KEDUA** dilarang membatalkan atau mengubah ketentuan program jaminan sosial yang disyaratkan berdasarkan **KONTRAK** ini tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 11
INFORMASI DAN SARANA YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK PERTAMA

11.1 **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan informasi, sarana, akses sebagaimana diatur dalam Lampiran B, jika ada, dengan ketentuan bahwa **PIHAK PERTAMA** tidak menjamin keakuratan dan/atau memadainya informasi, sarana dan akses tersebut dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko penggunaan informasi, sarana dan akses itu.

11.2 Jika disyaratkan oleh peraturan perundangan, **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan bantuan atau rekomendasi yang sewajarnya diperlukan dalam rangka pengurusan izin atau formalitas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN.**

11.3 Dengan tetap tunduk pada peraturan internal **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan akses bagi **PERSONIL PIHAK KEDUA** untuk masuk ke dan berada di **LOKASI PEKERJAAN**.

PASAL 12
PENGALIHAN KONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam **KONTRAK** ini kepada pihak lain.

PASAL 13
HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

13.1 **HARGA KONTRAK** dan ketentuan penagihan serta pembayaran adalah seperti disebut dan diatur dalam Lampiran C.

13.2 **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak membayar suatu tagihan jika menurut pendapat **PIHAK PERTAMA**, tagihan tersebut tidak sesuai dengan **KONTRAK** ini. **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

13.3 Jika **PIHAK PERTAMA** tidak mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang penolakan sebagaimana diatur dalam PASAL 13.2 di atas, tagihan **PIHAK KEDUA** akan dibayar selambatnya-lambatnya pada waktu yang disebut dalam Lampiran C.

13.4 Seluruh tagihan **PIHAK KEDUA** harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam Lampiran C**.**

13.5 Pembayaran tagihan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak meniadakan hak **PIHAK PERTAMA** untuk di kemudian hari mempersengketakan pembayaran yang telah dilakukan tersebut.

Pembayaran tersebut juga bukan merupakan bukti bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menerima hasil atau bagian dari **PEKERJAAN** atau bukti bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini.

13.6 **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas pembayaran lain apapun juga kecuali yang secara tegas disebut dan diatur dalam **KONTRAK** ini.

13.7 Seluruh tagihan menurut **KONTRAK** ini wajib dilakukan dalam mata uang yang disebut dalam Lampiran C. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membayar suatu tagihan dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan dalam tagihan. Jika **PIHAK PERTAMA** menggunakan hak tersebut, maka nilai tukar yang akan digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada hari pertama dari bulan dimana tagihan bersangkutan dibayar, kecuali ditentukan lain dalam Lampiran C.

PASAL 14
PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

Masing-masing **PIHAK** akan menanggung dan membayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya sesuai ketentuan yang diatur di dalam Lampiran C.

PASAL 15
PENILAIAN KINERJA DAN DENDA

15.1 **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan penghargaan dan/ atau sanksi administratif sesuai **TABEL PENILAIAN KINERJA**.

15.2 **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan denda finansial seperti diatur dalam Lampiran B terhadap **PIHAK KEDUA**

15.3 **PIHAK PERTAMA** berhak memotong sanksi atau denda yang berbentuk uang dari pembayaran **HARGA KONTRAK.**

15.4 Pengenaan satu sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan sanksi atau denda lainnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan denda dan/atau sanksi administratif juga tidak meniadakan hak **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemutusan **KONTRAK.**

PASAL 16
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

16.1 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas dan karenanya membebaskan dan melindungi **PIHAK PERTAMA** dari seluruh macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian **PERSONIL PIHAK KEDUA,** atau b) rusak atau hilangnya harta benda **PERSONIL PIHAK KEDUA,** kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK PERTAMA.** Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, **PIHAK KEDUA** akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.

16.2 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas dan karenanya membebaskan dan melindungi

PIHAK PERTAMA dari seluruh macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian **PIHAK KETIGA,** atau b) rusak atau hilangnya harta benda **PIHAK KETIGA,** kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK PERTAMA.** Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, **PIHAK KEDUA** akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.

16.3 **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas dan karenanya membebaskan dan melindungi **PIHAK KEDUA** dari seluruh macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian **PERSONIL PIHAK PERTAMA,** atau b) rusak atau hilangnya harta benda **PERSONIL PIHAK PERTAMA,** kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK KEDUA.** Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, **PIHAK PERTAMA** akan mengganti rugi (termasuk biaya yang hukum dikeluarkan) **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.

16.4 **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas dan karenanya membebaskan dan melindungi **PIHAK KEDUA** dari kerugian yang timbul berkaitan dengan rusak atau hilangnya harta benda **PIHAK PERTAMA,** kecuali kerusakan atau kehilangan itu disebabkan oleh **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK KEDUA.**

16.5 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas dan karenanya membebaskan dan melindungi **PIHAK PERTAMA** dari kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan rusak atau hilangnya **PERALATAN**, **MATERIAL** serta harta benda **PIHAK KEDUA** lainnya.

16.6 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas dan karenanya membebaskan dan melindungi **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan tuntutan hak-hak pekerja atau hak perburuhan **PERSONIL PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta **PIHAK KEDUA** untuk menunjukan bukti tertulis pemenuhan kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap **PERSONIL PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menahan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA** jika kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** tersebut belum dipenuhi.

16.7 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas, dan karenanya membebaskan dan melindungi **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan perundangan termasuk dilanggarnya peraturan tentang kelestarian lingkungan hidup dan **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** oleh **PIHAK KEDUA**.

16.8 Dalam keadaan apapun, tidak ada **PIHAK** yang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang tidak langsung (*indirect and consequential damages*), seperti misalnya: kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh **PIHAK** yang lainnya.

PASAL 17
KEADAAN KAHAR

17.1 Suatu **PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya suatu keadaan yang berada di luar kendali yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("**KEADAAN KAHAR**").

17.2 Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan **KEADAAN KAHAR**:

a) kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau

b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau

c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau

d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.

17.3 Suatu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini dengan alasan **KEADAAN KAHAR** jika:

a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan

b) tidak ada unsur **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.

17.4 **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR** yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah tanggal terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya wajib menjelaskan jenis **KEADAAN KAHAR** yang terjadi, perkiraan lamanya **KEADAAN KAHAR** akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

17.5 **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai **KONTRAK**.

17.6 Apabila dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR, PIHAK** yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan PASAL 17.4 diatas, maka **KEADAAN KAHAR** dianggap tidak pernah terjadi.

17.7 **PIHAK** yang menerima pemberitahuan **KEADAAN KAHAR** dapat menolak mengakui adanya **KEADAAN KAHAR** selambat-lambatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud PASAL 17.4 di atas. Apabila dalam jangka waktu 7 **HARI KALENDER** tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu **KEADAAN KAHAR**.

17.8 Apabila adanya **KEADAAN KAHAR** ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan **KEADAAN KAHAR** tersebut wajib tetap melaksanakan kewajibannya sesuai **KONTRAK** ini.

17.9 Jika **PIHAK** yang mengalami **KEADAAAN KAHAR** berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini.

17.10 Apabila terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar **KONTRAK** dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 18
PEMUTUSAN KONTRAK LEBIH AWAL

18.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap **KONTRAK** ini berkenaan dengan persyaratan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilan lah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.

18.2 **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **KONTRAK** secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**, dengan pemberitahuan tertulis, apabila:

a) **PIHAK KEDUA** melakukan **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** dengan catatan bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** tersebut dan **KONTRAK** ini putus jika, menurut pandangan **PIHAK PERTAMA** sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu yang diberikan **PIHAK PERTAMA**; atau

b) telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") terhadap **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; atau

c) **PIHAK PERTAMA** menjatuhkan sanksi administratif terhadap **PIHAK KEDUA** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan **KONTRAK** ini;

d) diputusnya kontrak lain antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** atau **AFILIASI PIHAK PERTAMA** karena kesalahan **PIHAK KEDUA** atau

e) **PIHAK KEDUA** atau **AFILIASI** nya telah atau sedang memperkarakan **PIHAK PERTAMA** atau **AFILIASI** nya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan **KONTRAK** ini.

18.3 Pemutusan **KONTRAK** sebagaimana dimaksud dalam PASAL 18.2 di atas berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu.

18.4 Jika terjadi pemutusan **KONTRAK** sebagaimana diatur dalam PASAL 18.2 di atas, maka:

a) **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan pilihan **PIHAK PERTAMA** sendiri untuk menyelesaikan **PEKERJAAN,** tanpa memerlukan persetujuan **PIHAK KEDUA** dan apabila keseluruhan biaya yang wajib dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** untuk penyelesaian **PEKERJAAN** menjadi lebih besar dari **HARGA KONTRAK** maka selisih tersebut akan menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;

b) **PIHAK KEDUA** melepaskan haknya atas (i) sisa **HARGA KONTRAK** berkaitan **PEKERJAAN** yang telah dikerjakan namun belum dibayarkan, dan (ii) pembayaran

HARGA KONTRAK berkaitan dengan **PEKERJAAN** yang belum dilaksanakan.

18.5 Salah satu **PIHAK** dapat memutuskan **KONTRAK** apabila terjadi **KEADAAN KAHAR** yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) **HARI KALENDER**. Jika **KONTRAK** diputus karena **KEADAAN KAHAR** seperti disebut dalam Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menagih dan **PIHAK PERTAMA** akan membayar hasil **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan/atau **MATERIAL** yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal berlaku pemutusan **KONTRAK** ini**.**

18.6 Setiap saat **PIHAK PERTAMA** berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak secara sepihak memutuskan **KONTRAK** ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sebelum tanggal berlaku pemutusan **KONTRAK**. Jika **KONTRAK** diputus secara sepihak seperti diatur dalam Pasal ini, **PIHAK KEDUA** dapat menagih dan **PIHAK PERTAMA** akan membayar hasil **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan/atau **MATERIAL** yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal berlaku pemutusan **KONTRAK** ini.

18.7 Jika terjadi pemutusan **KONTRAK, PIHAK KEDUA** tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan **KONTRAK** sampai tanggal berlaku pemutusan **KONTRAK** sebagaimana diatur di atas.

PASAL 19
AUDIT

19.1 **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dengan benar, lengkap dan teratur catatan-catatan dari seluruh transaksi terkait dengan **KONTRAK** ini sesuai praktek akuntansi yang lazim. Catatan tersebut wajib disimpan selama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah **KONTRAK** ini berakhir.

19.2 Selama masa yang disebut dalam PASAL 19.1 di atas, **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan audit atas catatan-catatan itu dan atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA,** atas biayanya sendiri**,** wajib menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperlukan.

19.3 Apabila berdasarkan audit yang disebut dalam PASAL 19.2 di atas ditemukan adanya kelebihan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelaksanaan **KONTRAK**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menagih dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut sesuai tanggal yang tercantum dalam surat penagihan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

20.1 Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan **KONTRAK** ini akan diupayakan diselesaikan melalui musyawarah.

20.2 Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) **HARI KALENDER** sejak hal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu **PIHAK**, salah satu **PIHAK** dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh

Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase **BANI** dengan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 orang arbiter.

20.3 Bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

20.4 **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan seluruh kewajibannya masing-masing berdasarkan **KONTRAK** sampai adanya putusan arbitrase dan putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK.**

PASAL 21
HUKUM YANG BERLAKU ATAS KONTRAK INI

KONTRAK ini wajib ditafsirkan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.